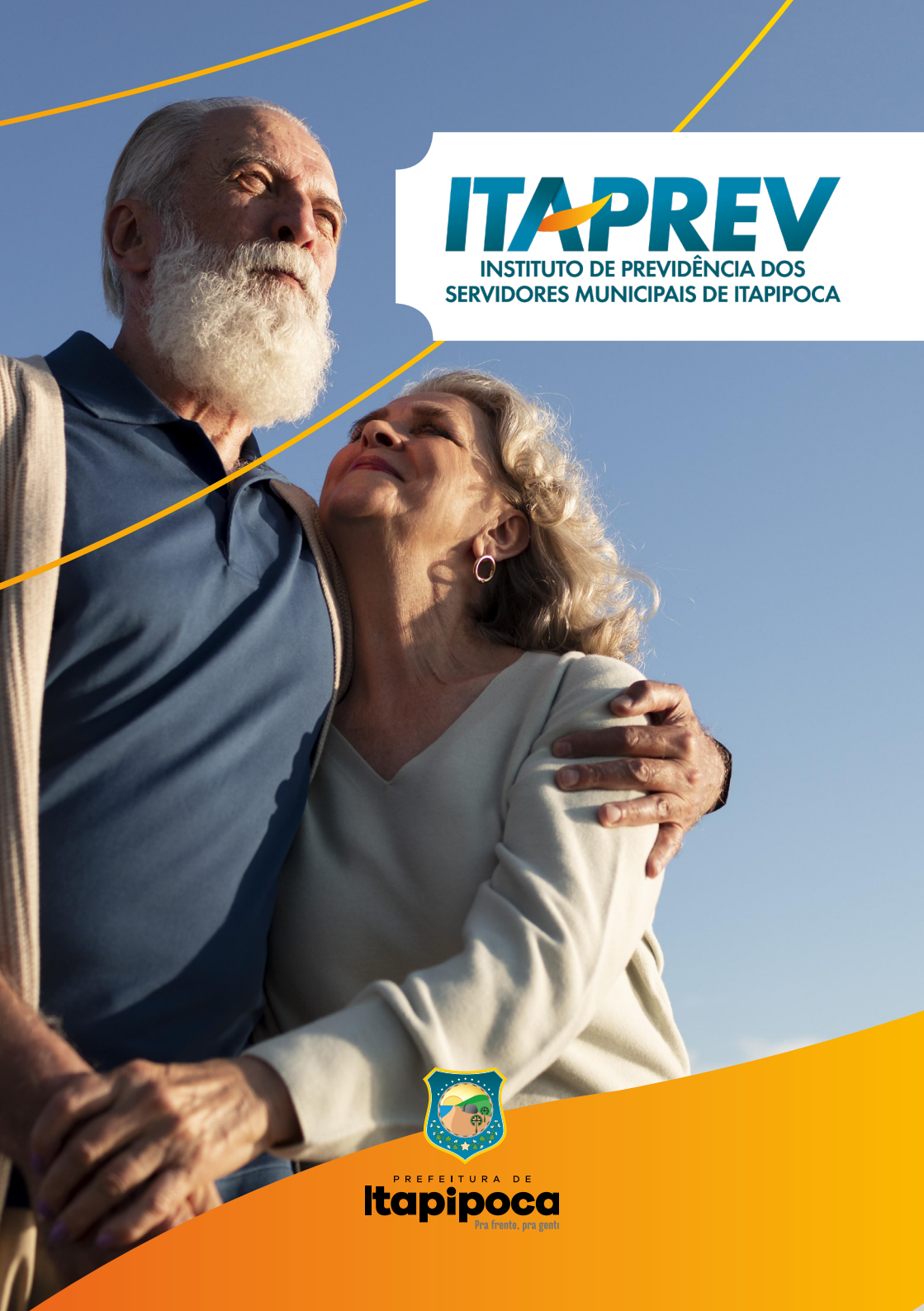


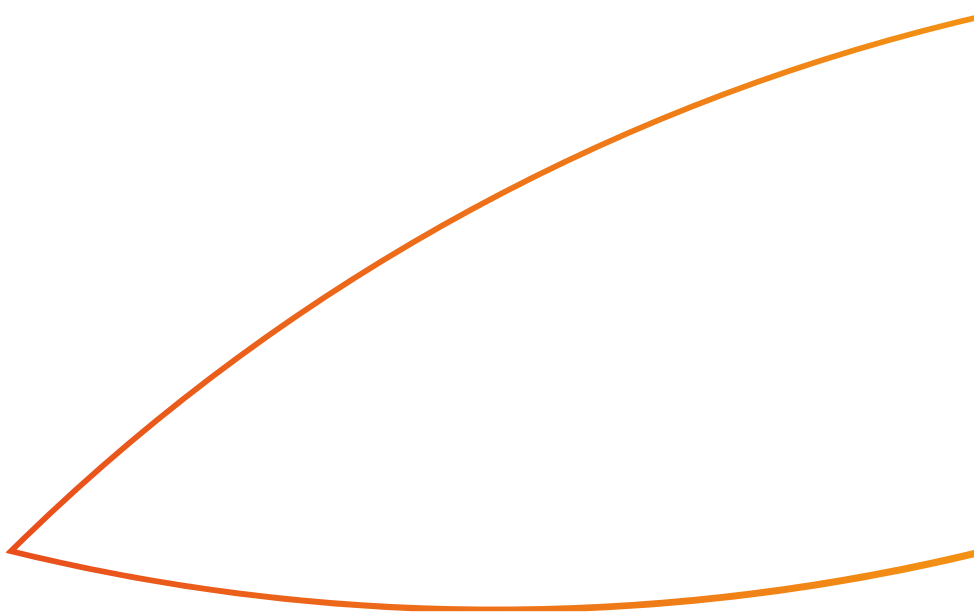


ITAPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA



PREFEITURA DE
Itapipoca
Pro frente, pra gente





APRE SENTA ÇÃO

Esta cartilha tem a função de esclarecer ao servidor público municipal quanto aos seus direitos previdenciários, está em forma de perguntas e respostas facilitando a compreensão de todos.

1. Antes do ITAPREV eu era filiado ao INSS, o que mudou agora?! E o que é o Regime Próprio de Previdência Social?

A Previdência dos Servidores Públicos Municipais tem a mesma finalidade da Previdência Social (INSS), porém, como é destinada a um público específico (servidores públicos efetivos), possui características próprias.

O Município que constituir Reserva Matemática (montante arrecado com as contribuições dos servidores, patronal e aportes), com equilíbrio financeiro e atuarial, aplicando corretamente os recursos constituídos, vai gerar poupança interna e riqueza, que poderá ser disponibilizada para investimentos legais que beneficiem o conjunto da sociedade, possibilitando, através do pagamento dos benefícios, mobilização do comércio e atividade econômica do Município.

Em termos jurídicos é uma prerrogativa política-constitucional dada ao Chefe do Poder Executivo (Prefeito, Governador e Presidente) de instituir uma previdência própria nos moldes do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988.

Portanto, servidor, você não estará mais vinculado ao INSS e sim ao ITAPREV.

2. E qual a diferença entre o INSS e ITAPREV?

Os dois possuem objetivo comum, o pagamento de benefícios previdenciários aos seus filiados, contudo, cada qual guarda certas peculiaridades, segue quadro comparativo entre esses dois regimes de previdência:

CRITÉRIO	INSS	ITAPREV
Filiados	Todos os trabalhadores do Brasil, exceto os servidores públicos de cargo efetivo vinculados ao RPPS.	Servidores públicos de cargo efetivo
Regime Financeiro	Repartição simples ¹	Regime capitalizado ²
Teto de benefícios	Teto nacional: R\$ 6.433,57	Última remuneração do servidor ³
Fiscalização	Interna	Órgãos: Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-E, Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, Ministério Público – MP, Câmara Municipal dos Vereadores

¹ É aquela em que cada geração de participante ativo estará pagando os benefícios da geração que a antecedeu e, a geração atual, espera que a futura pague a sua. Teoricamente, não pressupõe a constituição de reservas; é um regime de caixa, onde as entradas são exatamente iguais às saídas.

² Significa que o sistema possui um fundo de ativos, gerado pela acumulação das contribuições dos servidores ativos e dos empregadores. As reservas necessárias para as aposentadorias (reserva matemática) são constituídas ao longo da vida laboral do servidor, caracterizando reservas capitalizadas que irão garantir o pagamento de seus próprios benefícios.

³ Na modalidade de Aposentadoria por Idade e por Tempo de Contribuição e na modalidade da Aposentadoria por Invalidez nos casos previstos na Lei Federal N.º 8.112/90, em seu Art. 186.

3. Quais os benefícios concedidos aos participantes do ITAPREV e aos seus dependentes?

I – Quanto ao servidor:

Aposentadoria por Invalidez;
Aposentadoria Compulsória;
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição;
Aposentadoria Voluntária por Idade;
Aposentadoria especial, nos casos admitidos na Constituição da República Federativa do Brasil.

II – Quanto ao dependente:

Pensão por Morte;

4. Agora gostaria de saber o que é e como faço para requerer cada um desses benefícios?

Ok! Chegamos à parte boa, vamos falar agora de cada um dos benefícios que você e seus dependentes terão direito, começando com os 06 (seis) benefícios previdenciários que você e seu dependente terão direito:

4.1. Aposentadoria por Invalidez:

O que é?

É aquela decorrente de um agravo físico ou psíquico causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional, conseqüentemente ficando impossibilitado de garantir sua subsistência.

Onde leio mais sobre a fundamentação legal desse benefício?

Nos artigos 38 a 42 da Lei Municipal nº. 047/2008, de 16 de dezembro de 2008. (Disponível no site do ITAPREV: www.itaprev.com.br).

Quem tem direito?

Aquele que o laudo médico determinar se o agravo físico ou psíquico é de natureza permanente ou temporária, caso seja permanente a junta médica entrará com um pedido de aposentadoria por invalidez e se for temporário com um pedido de auxílio-doença.

4.2. Aposentadoria Compulsória:

O que é?

É aquela decorrente do implemento de completar a idade limite definida para permanência no serviço público, estabelecida nos termos da lei.

Onde leio mais sobre ela?

No artigo 43 da Lei Municipal nº. 047/2008, de 16 de dezembro de 2008. (consulte no site do ITAPREV: www.itaprev.com.br)

Quem tem direito?

É bem simples, o servidor na data que completar os 75 (setenta e cinco) anos de idade.

4.3. Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição:

O que é?

É aquela decorrente do implemento de idade e de um tempo de contribuição por parte do servidor.

Art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

O servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 poderá optar por essa regra.

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INTEGRAL		
Item	Homem	Mulher
Tempo de Contribuição	35 anos	30 anos
Tempo de Serviço Público	10 anos	10 anos
Tempo no Cargo	5 anos	5 anos
Tempo na carreira	20 anos	20 anos
Idade mínima	60 anos	55 anos
Forma de cálculo	Aposentadoria integral, última remuneração do cargo efetivo.	Aposentadoria integral, última remuneração do cargo efetivo.
Reajuste	Paridade	Paridade

OBS: o tempo de contribuição será reduzido em 05 anos para os(as) professores(as) em pleno exercício em funções do magistério.

Art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INTEGRAL		
Item	Homem	Mulher
Tempo de Contribuição	35 anos	30 anos

Tempo de Serviço Público	25 anos	25 anos
Tempo no Cargo	5 anos	5 anos
Tempo na carreira	15 anos	15 anos
Idade com reduto	60 anos	55 anos
Teto do benefício	Remuneração do servidor no cargo efetivo	Remuneração do servidor no cargo efetivo
Forma de cálculo	Aposentadoria integral, última remuneração do cargo efetivo.	Aposentadoria integral, última remuneração do cargo efetivo.
Reajuste	Paridade	Paridade

*Reduzir um ano de idade para cada ano a mais do tempo mínimo de contribuição/mulher (aplicar a fórmula: tempo de contribuição + idade = 85 e homem tempo de contribuição + idade = 95)

4.4 Aposentadoria Voluntária por Idade:

O que é?

É aquela decorrente do implemento de idade e de um tempo de contribuição por parte do servidor.

Onde Leio mais sobre ela?

No artigo 46 da Lei Municipal nº. 047/2008, de 16 de dezembro de 2008. (consulte no site do ITAPREV: www.itaprev.com.br).

Artigo 40 § 1º inciso III alínea “b”.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

4.5 Pensão por Morte:

O que é?

É um benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado em razão de seu falecimento.

Onde leio mais sobre ela?

Nos artigos 69 a 73 da Lei Municipal nº. 005/2020, de 28 de fevereiro de 2020. (consulte no site do ITAPREV: www.itaprev.com.br).

Este direito está garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 40 § 7º.

5. E para que eu tenha direito a esses benefícios quanto eu devo contribuir para o ITAPREV? E por quê?

A alíquota de contribuição dos servidores é de 14% (quatorze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição, conforme dispõe o artigo 111 da Lei nº. 005/2020, de 28 de fevereiro de 2020. (Consulte no site do ITAPREV: www.itaprev.com.br).

Por quê?

A Emenda Constitucional nº. 103/2019, em seu Art. 11, diz que até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 % (quatorze por cento).

6. Agora sei dos meus direitos e deveres, e como eu fiscalizo o RPPS para saber se meus direitos estão sendo preservados?

Você poderá fiscalizar o ITAPREV através do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério do Trabalho e Previdência, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.



Está disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência (www.mpas.gov.br) para acesso e consulta de qualquer cidadão.

Site do ITAPREV: www.itaprev.com.br

Sede do ITAPREV: Rua Caio Prado, nº. 730 - São Sebastião,
Itapipoca–Ceará,



PREFEITURA DE
Itapipoca
Pra frente, pra gente